

新北市政府特殊教育學生及幼兒鑑定安置輔導申訴評議會設置要點

1

一、本要點依特殊教育學生及幼兒申訴服務辦法（以下簡稱本辦法）第四條第一項規定訂定之。

2

二、新北市政府（以下簡稱本府）特殊教育學生及幼兒鑑定安置輔導申訴評議會（以下簡稱本會）受理新北市（以下簡稱本市）主管學校及幼兒園特殊教育學生及幼兒鑑定、安置、輔導及支持服務爭議之申訴案件。

3

三、本會置委員十一人至十五人，其中一人為主任委員，由市長或指派相關機關主管擔任，其餘委員由市長遴聘下列人員擔任之：

- （一）特殊教育學者專家。
- （二）教育行政人員。
- （三）學校或幼兒園行政人員。
- （四）特殊教育相關專業人員。
- （五）本市教師會或教保服務人員組織代表。
- （六）特殊教育相關家長團體代表。
- （七）具法律、心理、輔導、兒少保護或兒少權利等專業素養之學者專家，至少二人。

前項第七款學者專家，應自高級中等學校學生申訴及再申訴評議委員會校外專家學者人才庫遴聘。

第一項委員中，教育行政人員、學校或幼兒園行政人員代表人數合計不得超過半數，任一性別委員人數不得少於委員總數三分之一。

本會委員任期為二年，期滿得續聘，但代表組織、團體或機關出任者，應隨本職進退；委員任期內因故出缺時得補聘之，補聘委員之任期至原任期屆滿之日止。

4

四、本會置執行秘書一人，由本局特殊教育科科長兼任，承主任委員之命，處理會務。

5

五、本會會議，由主任委員召集並擔任主席，主持會議。主任委員不克出席時，由委員互選一人代理之。

本會會議，委員應親自出席，不得委託他人代理出席。但委員以組織

或團體代表身分擔任者，得指派代理人出席；受指派之代理人，列入出席人數，並得發言及參與表決。

本會會議應有全體委員三分之二以上出席始得開會，決議應以出席委員過半數之同意為之。

委員應迴避情形依本辦法第二十四條規定辦理。

6

六、本會委員會議，以不公開為原則，並得邀請申訴人、原處分措施單位（機關）或其他關係人列席會議。

本會處理申訴案件，應依本辦法相關規定辦理，並得經委員會議決議成立調查小組調查。調查小組以三人或五人為原則；必要時，成員得一部或全部外聘。

7

七、本會委員均為無給職。但得依規定支給相關費用。

8

八、本會所需各項經費由本局編列年度預算支應之。